

מסורת הש"ס

(א) פסחוס מד, (ב) ס"א הא מני רבנן, (ג) פסחוס מד: שנועט סא: (ועיל לד:), (ד) נטוירובין טו:, (ה) מנחם שיק לע"ב, (ו) ז"ל א"ל, (ז) י"א א"ל אבי, (ח) י"א כרבנן,

הגהות הב"ח

(א) גמ' שרה עננים במים וכו' אמה דן לכל איסורין: (ב) שם דלמא והוא דליכא כוית מיין לחודיה וכו' ומימא:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] תוס' ד"ה (נעמוד הקודס) אלא לדידך וכו' והיה קשה לריי. מביטא ויהי קשה לריי ממקון ויב' וקשה לדידיה כ"ל. א"מ: [ב] ד"ה אלא וכו' דמי לוי ר"ד וכו' ומקשה וממין וכו' ז"ל: [ג] ד"ה שרה עננים וכו' ומיחו לפי מנא דפרישות. ר"ב לעיל דף טו ע"ב ד"ה ומיח. א"מ: [ד] ד"ה ויש בו וכו' לנרף מפת ומיין כחן הס"ד וא"כ מ"ה"ד דלמא:

מוסף רש"י

בגון דנפיש חולין. והא דלחויב חיי מקופה דנפיש חולין, מביטא בעלמא היא דקא מוטיב וטלוטס הכי סבירא ליה דהיכא דנפיש איסורא הוא דלמחייב היתר מנטרף לאיסור (דא"ה ב"שסו). ליתן טעם כעיקר, לעשות מעשה על איסור עתידו ומשטו (פסחים טד:). ויש בהן, במים טעם יין, חייב. כמות מהן, והא לוא מטוס היתר מנטרף לאיסור הוה, אלא משום דליתעביד ליה כליה איסור, אכל היתר מנטרף לאיסור לא ילפינן מניה (טסו). לכל איסורין שבתורה, סוהא טעמו על איסורין כממשו (טסו). שאין איסורו איסור עולם. אלא כמה שפירש ואם סתם, שגלים יום, ועננים יום, מוהיין לו כהנאה, ויש היתר לאיסורו, אף מוך זמן על ידי הפרת חכם (טסו). שאיסורו איסור עולם. וזע חטה ומרן הכל אסור לעולם (טסו). והוא הדין לערלה בשמים. ק"ו. זה אמה דן לערלה כמי דכריס, לאיסורו איסור הנאה ואין היתר לאיסורו בתוך שגם, מה שאין כן במיור, ואיסור עולם ליכא למימר בה, דלחצר שגם מותרות (טסו). ויש בו כדי לצרף כוית. בין פת יין, חייב. דהיתר מנטרף לאיסור באיסור מזה, דילפינן ליה ממשרת וכל משרת, דאיכא כוית בעינא. וצירוף שרין למיטני משום דנכלע בתוך הפה, והאף משערין כוית יין, ממלא כלי מפה לפה ומביא יין וזומן למוח והיין הוילא הוא כוית יין, וכן הוא בתוספתא דמיר

בשלמא לדידי דאמינא. דכלל איסורין שבתורה נמי היתר מנטרף לאיסור הכא ליכא למימר הכי דמשום דנפיש חולין ואנן לא אמרינן דהיתר מנטרף לאיסור אלא היכא דנפישא מידי לאיסורא וקא משלים ליה היתרא. והא דפרכינן לעיל ממקפה ומדוכה אף על גב דנפיש חולין תכלין שאני הואיל ותכלין לטעמא וריחא הוא דענדי חשיבי להו ולא בטלי והוי כמאן דנפיש א': **אלא לדידך כו' כי נפיש חולין מאי הוי**. הא איכא למיחש דליכא כוית בכדי אכילת פרס דלוריימא: **הנה לתרומה בזמן הזה דרבנן**. דלא מיישינן ליה לכוית בכדי אכילת פרס: **דילמא ליתן טעם כעיקר הוא דאפא**. שאס שרה עננים במים ויש בו טעם יין היא חייב על הטעם כמו על עיקר הפרי של ענבים. ומקמי דמסיים אביי למילתיה מקדים ליה הש"ס לפרוכי: **ולאבי מעיקרא קשיא ליה מאי דקאמר רב דימי**. דבמזיר בלחוד הוא דלמרי דהיתר מנטרף לאיסור וקא מוטיב ליה אביי דבשאר איסורין שבתורה נמי אמרינן הכי והדר אמר ליה דהכא ללא להיתר מנטרף לאיסור הוא דלמא אלא ליתן טעם כעיקר: **בשר דשני ליה**. רב דימי דבשאר איסורין אלא באיסור היתר מנטרף לאיסור אלא באיסור מויר בלבד אמר ליה אביי דילמא אפילו לגבי מויר לא אחא אלא כדי ליתן טעם כעיקר שאס שרה עננים במים כו': **ומה מויר שאין איסורו איסור עולם**. (ב) שיש היתר לאיסורו לאחר שלשים: **ואין איסורו איסור הנאה**. שמערבין למויר צינור': **ויש איסור לאיסורו**. (ג) שהיין שנאסר לו עכשיו הותר (ד) לאחר ז': (ה) שאין איסורו איסור עולם. אלא עד ז'. (ו) היינו יס היתר לאיסורו אלא שאין איסורו איסור עולם מייירי בגופו ויש היתר לאיסורו שיינ זה שאסור לו עכשיו מותר לו לאחר זמן: **כלאי עולם**. שעורה ומרנן שאיסורין איסור עולם. (ו) ואיסור הנאה דכתיב (דברים כב) פן תקדש ואמרינן (חולין דף קטו.) פן מוקד אש: **וה"ס לערלה בשמים**. שאיסורו איסור הנאה ואין היתר לאיסורו אכל אף לומר זה דהאיסור איסור עולם שיהי אסור לאחר ג' שנים הותרה: **אמר ליה הסוה מדרבנן**. אין ה"נ דמשרת כו' אמה ליתן טעם כעיקר ואליבא דרבנן (ט) ורבי אבהו כי קאמר אליבא דרבי עקיבא דאמר היתר מנטרף: **ודילמא**. מיין לחודיה הוא דקא צעי דליהוי ביה מוצלע בפת

כוית: וכו' סימא אי איכא כוים מיין מאי למימרא. פשיטא דמייחייב: **לאפוקי מדס"ק**. דאמר אינו חייב עד שיטעה רביעית יין אחא ר' עקיבא: **אלא ר' עקיבא דברייתא דנטיא כו':** (א) **[מגיעולי עובדי כוכבים]**. דלמרה תורה ככלי מדין (נבמדנ לא) כל דבר אשר יבא בשא וגו' ואמאי והא ליכא בזה אלא טעם איסור שנבשל בזה אלא למימרא דאיסור דנותן טעם כעיקר: **דהא כל הסוה כולה נותן טעם לפגם מוסר**. דגמרי' לה מנבילה דאמר מר (ע"ז דף סו:) הראויה לגר קרויה נבילה ושאינה ראויה לגר אינה קרויה נבילה ומותרת דכל דנותן טעם לפגם מותר: ולרבי

לית ליה ויש לומר דודאי אי לא דשמעינן מקרא אחרינא טעם כעיקר לא הוה מוקי משרת להיתר מנטרף לאיסור כוית אלא שאינו צעין אלא טעמו משום הכי צעי מאיזה קרא נפקא ליה:

שלשה מינין פרק ששי נזיר

לז.

(א) והיה קשה לר"י נמי דהיתר מנטרף לאיסור כשאמינ' מינו שיש להן לחכמים להחמיר^א ואומר הרמ"ר דלא דמי דחיוז כוית בכדי אכילת פרס שייך קצת גם מין צמינו כיון שהוא אוכל קצת מן האיסור דאס היה ניכר היה חייב עליו מן התורה כיון דכוית בכדי אכילת פרס דלוריימא אכל היתר מנטרף לאיסור לא שייך לעולם דנפיש חולין שאפילו אס היה ניכר לא היה חייב מן התורה: (א) **אלא** הנח לתרומה בזמן הזה דרבנן: (א) [אלא] ממאי דהאי משרת להיתר מנטרף לאיסור דילמא ליתן טעם כעיקר [אכלן] הש"ס הפסיק להקשות: (ו) לאביי מעיקרא קשה ליה האי דרב דימי ואומיב ליה כל הנך מביטא. כלומר דאפילו בשאר איסורי צעינן למימר דהיתר מנטרף לאיסור: [והדר] אמר ליה ליתן טעם כעיקר. כלומר ועמה ר"ל דבשום מקום לא נאמר דהיתר מנטרף לאיסור ומשני לבתר דשני ליה ב' [ומיימין] ליה רב דימי ראימיו [אח] הודה לו ומקשה לו [מנחם] ליה^ב ממין לרב דימי לשום מנא דלמי משרת להיתר מנטרף לאיסור דילמא ליתן טעם כעיקר: **שרה ענבים כו'.** כאן אין כתובה כספרים דמניא אלא נראה שכל זה מדברי אביי שלא היה יודע הכרייתא כיון דקא מתמה לעיל וכוית בכדי אכילת פרס דלוריימא משמע דלדידיה הוי כוית בכדי אכילת פרס דרבנן וכ"ש טעם כעיקר דרבנן ומיחו לפי מאי דפרישת (ג) נימא: **שאין איסורו איסור עולם**. דסתם מוירת ל' יום: ואין איסורו איסור הנאה. דמניא (עירובין דף טו:) מערבין למויר ציין: **ויש היתר לאיסורו**. שכול לשאול לחכם אפילו צימי מזו: כלאי הכרס (כו') שאיסורן איסור עולם ואיסורן איסור הנאה. דכתיב פן תקדש המלאה הורע ודרישנין פן מוקד אש: **והוא** הדין ד**ערה בשתים**. פ"ה הקוטרסם שאיסורו איסור הנאה ואין היתר לאיסורו מוך שגם של ערלה לא יתרו לעולם וי"ל^ב דודאי איסורו איסור עולם אכל יס היתר לאיסורו כמו בשנה הרביעית דלחליה והדר אכליה שיש לו תקנה לפירות ע"י פדיון כמעשר שני שאע"פ שבזו מכרס^ב ערלה וה"ר יום טוב צן הרב ר' יהודה פירש שיש היתר לאיסורו שמותר לגרוס איסורו כגון לנטוע אילן אף אס יהיה ערלה משא"כ בכלאי הכרס וכן מותר לאדם לידור צמיר: **הוא דאמר בר' עקיבא**. דלית ליה היתר מנטרף לאיסור למויר

ממשרת וההיא דדריש ממשרת ליתן טעם כעיקר רבנן היא: **ויש בו כדי לצרף כוית חייב**. היה צבור הפירוש לנרף מפת ומיין: (ד) דילמא מיין לחודיה. ודוקא שיש בו כוית יין בלוע בתוך הפת ורבי צירוף לאוספו יחד לפי שהוא בלוע: **וכי תימא מאי דמימרא**. פירוש דאי טעם כעיקר אתא לאשמעינן בשאר איסור נמי: **לאפוקי** מת"ק דאמר עד שישתה רביעית יין. ור' עקיבא אשמעינ' צמיר לומר דחייב צכוית: **אלא ר"ע דברייתא**. דמפרש זה כהדיא מפת ומיין מעמה גם צממני' פ"ה הכי: **מטעם כעיקר מגדליה**. ואס תאמר ודילמא מוסתבר לא הוה מוקי משרת להיתר מנטרף לאיסור דטיפי הוה מסתבר לאיסור: **מגיעולי**

ממשרת וההיא דדריש ממשרת ליתן טעם כעיקר רבנן היא: **ויש בו כדי לצרף כוית חייב**. היה צבור הפירוש לנרף מפת ומיין: (ד) דילמא מיין לחודיה. ודוקא שיש בו כוית יין בלוע בתוך הפת ורבי צירוף לאוספו יחד לפי שהוא בלוע: **וכי תימא מאי דמימרא**. פירוש דאי טעם כעיקר אתא לאשמעינן בשאר איסור נמי: **לאפוקי** מת"ק דאמר עד שישתה רביעית יין. ור' עקיבא אשמעינ' צמיר לומר דחייב צכוית: **אלא ר"ע דברייתא**. דמפרש זה כהדיא מפת ומיין מעמה גם צממני' פ"ה הכי: **מטעם כעיקר מגדליה**. ואס תאמר ודילמא מוסתבר לא הוה מוקי משרת להיתר מנטרף לאיסור דטיפי הוה מסתבר לאיסור: **מגיעולי**

לאיסור לא לפי' מיניה. שאין אסורו איסור עולם אלא כמו שפירש ואם סתם ל' יום ויין וענבים מותרים לו בהנאה דתנן מערבין לנזיר ביין. ויש היתר לאיסורן אפי' תוך זמנו ע"י התרת חכם. כלאים כלאי הכרס. אם וזע חטה ושעורה וחרצון אסורים בהנאה לעולם. וה"ה בערלה בשתים. בב' דרכים דאיסורו איסור הנאה ואין היתר לאיסורו בתוך ג' שנים ואיסור עולם ליכא למימר בה דלאחר ג' מותרת. רבי אבהו דאמר כר' עקיבא דשמעי' דהיתר מצטרף לאיסור. ודלמא מיין לחודיה דוקא בשיש כוית בלוע בתוך הפת וצירוף שייך למתני ביה משום דנבלע בתוך הפת אם יש בו כדי לצרף מפת ומיין חייב. אלמא שמעי' ליה צורך בהדיא ורבנן פליגי עליה דלית להו היתר מצטרף לאיסור. דאילו פשט טעם היין בכל הפת לא הוו פליגי עליה רבנן דהא אית להו טעם כעיקר: מנא ליה הויא דליכא כוית עיקר אלא טעם דמסתבר דלא לאו דשמעי' ליה מקרא אחרינא טעם כעיקר הוה מוקי למשרת לטעם כעיקר ולא להיתר שאין בו טעם איסור שיצטרף עם האיסור:

(א) נראה דל"י היתר מנטרף לאיסור כגון דנפיש חולין דהיתר מנטרף לאיסור אינו אלא וכו' (ב) אולי ז"ל והדר אמר דלאו להיתר מנטרף לאיסור הוא דלמא אלא מוקמינן וכו': (ג) אלא דל"י והקשה לו דמנין לו דשום מנא דלמי משרת להיתר וכו':

עין משפט גר מצוה

יד א מיי פ"א מהלכות תרומות הל' כו ופ"ג שס הל' יד (נפ"כ מאיסור"ב הל' ג) סמג עשין קלג טוש"ע י"ד סימן שלא

סעיף ב:
ט ב ו מיי פ"ה מהלכות מירות הלכה ד:

בז ג מיי שס הלכה ה:
ז ד מיי פ"ט מהלכות מאכלות אסורות הל' א סמג לאהין קמ קמא טוש"ע י"ד סי' פו סעיף ב:

יה ה מיי שס פ"י הל' ז סמג לאהין קמה טוש"ע י"ד סי' רלו סעיף א סו' ולו סעיף ב:
יב ו מיי שס פ"ט הלכה ז סמג לאהין קמא טוש"ע י"ד סי' אל סעיף ד:

נוסחת הריב"ן

[א] דנפיש מידי דלסורא: [ב] לפי ס' [ג] שיינ זה שאסור לו כו': [ד] הותר לו: [ה] צמיי כתוב כאן גליין שאין: [ו] (היינו"ס כי בגופו) למא ככ"י: [ז] ואיסורן איסור הנאה: [ח] וכו' קאמר ר' אבהו דכי אחא ליה משרת להיתר מנטרף לאיסור אלביא דר"ע כו':

הגהות התוספות

- ז"ל והיה קשה לריי דלדידיה כו': 2. ז"ל בשאלי.
- ז"ל להחמיר במין צמיתו.
- ז"ל כדי להקשות.
- מביטא מנא ליה ממקן.
- ז"ל דמך. (קידושין טו:).
- דכריס חסרים וכל"ל אכל אין איסורו איסור עולם שלאחר ג' הוא מותר. ולא נראה לר"מ דמ"מ פרי של ערלה לא הותר לעולם וי"ל דודאי כו'. 9. ז"ל מכה.

פ' הרא"ש

בשלמא לדידי דאמינא היתר מצטרף לאיסור (א) אלא ברובן אסור או בשניהם שרין: הנח לתרומ' בזמן הזה דרבנן. ואפי' בהואית דגן הליכך תלינן לקולא: דלמא ליתן טעם כעיקר. ליתן טעמו של איסור כעקור ממשו כדמפורש ואילו. שהה פחו ביין ויש בו טעם יין אלא שהתלמוד הפסיק באמצע דבריו והקשה לו דאביי מעיקרא הוה קשיא ליה אחא דקאמר רב דימי דמשרת אחי להיתר מצטרף לאיסור דדוקא במיור אבל שאר אסורים שבתורה לא גמרי' ממיור ומוטיב לה הלין תיובתא ובעי לאוכוחי דבשאר אסורי' נמי היתר מצטרף לאיסור (ב) אלא מוקמי' קרא לטעם כעיקר. ומשני בתר דשני ליה דרב דימי דהתא תשובותיו. חזר והקש' לו משום דלשון (א) תנא אחי משרת להיתר מצטרף לאיסור דילמא לטעם כעיקר ויש בו טעם יין חייב עליו בכוית ולא משום היתר מצטרף